

Fiche de Révision CEJM

Chapitre 3 : La formation du contrat

Problématique

Comment se forme juridiquement un contrat et quelles sont les conditions de sa validité ?

1 Définitions essentielles

DÉFINITION : Contrat

Accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer des obligations juridiques.

DÉFINITION : Offre (pollicitation)

Proposition ferme et précise de contracter, faite à une personne déterminée ou au public.

DÉFINITION : Acceptation

Adhésion pure et simple aux termes de l'offre, exprimée de manière expresse ou tacite.

DÉFINITION : Consentement

Accord de volonté libre et éclairé des parties au contrat.

DÉFINITION : Cause

Raison, motif qui pousse à contracter. Elle doit être licite et morale.

2 Les conditions de formation du contrat

2.1 Conditions de fond (validité)

POINT CLÉ : 4 conditions essentielles pour la validité d'un contrat

2.1.1 1. Le consentement

- **Libre** : sans contrainte physique ou morale
- **Éclairé** : en connaissance de cause
- **Exprès ou tacite** : par parole, écrit ou comportement

Vices du consentement :

- **Erreur** : méconnaissance de la réalité
- **Dol** : tromperie volontaire d'une partie
- **Violence** : contrainte physique ou morale

2.1.2 2. La capacité

- **Capacité de jouissance** : aptitude à avoir des droits
- **Capacité d'exercice** : aptitude à exercer ses droits
- **Incapacités** : mineurs, majeurs protégés

2.1.3 3. L'objet

- Doit être **déterminé ou déterminable**
- Doit être **possible** (physiquement et juridiquement)
- Doit être **licite** (conforme à la loi et aux bonnes mœurs)

2.1.4 4. La cause

- **Existence** : motif réel de l'engagement
- **Licéité** : conforme à la loi
- **Moralité** : conforme aux bonnes mœurs

2.2 Conditions de forme

POINT CLÉ : Généralement, le contrat est consensuel (pas de forme particulière)

- **Contrats consensuels** : accord de volonté suffit
- **Contrats solennels** : forme particulière exigée (notaire, écrit...)
- **Contrats réels** : remise de la chose nécessaire

3 Le processus de formation

3.1 La phase de négociation

POINT CLÉ : Pourparlers précontractuels sans engagement

- Liberté de négocier
- Obligation de bonne foi
- Responsabilité en cas de rupture abusive

3.2 L'offre de contracter

POINT CLÉ : Proposition ferme, précise et complète

- **Ferme** : intention réelle de s'engager
- **Précise** : éléments essentiels déterminés
- **Complète** : tous les éléments du futur contrat

Durée de l'offre :

- Offre avec délai : maintenue pendant le délai
- Offre sans délai : délai raisonnable
- Révocation possible avant acceptation

3.3 L'acceptation

POINT CLÉ : Adhésion pure et simple aux termes de l'offre

- **Pure et simple** : sans modification
- **Expresse** : orale ou écrite
- **Tacite** : par comportement non équivoque

4 Le moment et le lieu de formation

4.1 Moment de formation

POINT CLÉ : Le contrat est formé dès la rencontre de l'offre et de l'acceptation

- **Entre présents** : immédiatement
- **Entre absents** : réception de l'acceptation
- **Électronique** : accusé de réception

4.2 Lieu de formation

- Lieu où l'acceptation a été donnée
- Important pour déterminer la juridiction compétente

5 Types de contrats

5.1 Classification selon les obligations

- **Contrat synallagmatique** : obligations réciproques
- **Contrat unilatéral** : obligations d'une seule partie

5.2 Classification selon l'intérêt

- **Contrat à titre onéreux** : avantages réciproques
- **Contrat à titre gratuit** : libéralité d'une partie

5.3 Classification selon la formation

- **Contrat de gré à gré** : négociation libre
- **Contrat d'adhésion** : conditions imposées

6 Exemples concrets

EXEMPLE : Vente en ligne : offre sur le site web, acceptation par commande, formation à la validation

EXEMPLE : Contrat de travail : négociation des conditions, signature du contrat écrit obligatoire

EXEMPLE : Achat en magasin : offre par l'étiquetage, acceptation par le passage en caisse

7 Sanctions en cas de défaut

7.1 Nullité du contrat

POINT CLÉ : Anéantissement rétroactif du contrat

- **Nullité absolue** : ordre public (5 ans)
- **Nullité relative** : protection d'une partie (5 ans)

7.2 Conséquences

- Restitutions réciproques
- Dommages-intérêts possibles
- Confirmation possible (nullité relative)

8 Points clés à retenir

POINT CLÉ : Un contrat valide nécessite : consentement, capacité, objet, cause

POINT CLÉ : Le consentement doit être libre et éclairé

POINT CLÉ : L'offre doit être ferme, précise et complète

POINT CLÉ : L'acceptation doit être pure et simple

POINT CLÉ : Le contrat se forme à la rencontre de l'offre et de l'acceptation

9 Mots-clés à connaître

- Contrat/Convention
- Offre/Pollicitation
- Acceptation
- Consentement
- Capacité juridique
- Objet du contrat
- Cause du contrat
- Vices du consentement
- Nullité absolue/relative
- Contrat consensuel/solennel